

1500054-08.2021.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ruth Duarte Menegatti

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... insignificância não se aplica ao uso e tráfico de drogas. Como esses são crimes de perigo abstrato, é irrelevante a quantidade da substância apreendida. Ademais, não há inconstitucionalidade declarada pelos Tribunais Superiores.

Por isso, demonstradas a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia, a responsabilização penal do acusado se impõe, na ausência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500054-08.2021.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500054-08.2021.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3076658/2020 - DISE-

DEL.SEC.ADAMANTINA, 13690162 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ruth Duarte Menegatti

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº. 9.099/90.

FUNDAMENTO E DECIDO.

JOÃO VITOR DE SOUZA, qualificado à fl. 06, foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 18 de setembro de 2020, por volta de 01h20min., na rua Lamartine Barros, n.º 72, Vila Endo, nesta cidade e comarca de Adamantina, o denunciado trazia consigo, para consumo próprio, uma porção de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por "maconha", com massa líquida equivalente a 10,49g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

À fl. 33, o Ministério Público ofereceu proposta de transação penal ao réu, o qual aceitou a proposta, conforme Termos de Audiência de fls. 49/50, entretanto, apesar de intimado, o réu deixou de comprovar o cumprimento da transação penal (fls. 65 e 74).

À fl. 98, o Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 anos, com as condições previstas no art. 89 da Lei n.º 9.099/95, sendo que o réu aceitou a proposta, conforme Termos de Audiência de fls. 108/109, não tendo, entretanto, cumprido as condições da suspensão condicional do processo (fls. 117).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, e ao final, o réu interrogado, com memoriais orais.

Passo a análise delitiva do acusado.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Termo Circunstanciado (fl. 01/02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), pelo Laudo Pericial (fls. 16/18) que apontou resultado positivo para "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)" na substância entorpecente apreendida na ocasião, bem como pela prova oral colhida em audiência concentrada.

No que se refere à autoria imputada ao acusado, a presente ação penal deve ser julgada procedente.

Isto porque a prova coligida nos autos demonstra com a necessária segurança e certeza que o acusado trazia consigo, para consumo próprio, a droga que foi encontrada.

O réu, JOÃO VITOR DE SOUZA, na fase judicial, confessou o delito.

A confissão restou confirmada pela instrução. Vejamos.

A testemunha de Acusação, Nelson Welton Fortunato, policial militar, contou, na fase judicial, que na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina, efetuou abordagem costumeira aos veículos que por ali trafegavam. Quando da interpelação ao veículo, estando o réu nele, acabaram por encontrar na mochila a droga. Diante da intempérie, de pronto, João assumiu a propriedade do ilícito, admitindo ser usuário de drogas e que referida porção destinava-se ao consumo próprio, tendo-os adquirido na cidade de Presidente Venceslau, visto que por lá esteve naquele dia a trabalho.

No mesmo sentido, a testemunha de acusação, Wagner Fernando Marengoni Machado, também policial militar, na fase policial.

Diante deste quadro probatório, a condenação do acusado é medida imperiosa.

Inaplicável, no caso em comento, o princípio da insignificância, tendo em vista que a droga apreendida resultou positivo para "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)", e porque o bem jurídico protegido é a saúde pública.

Neste sentido, inclusive, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A ínfima quantidade de droga apreendida em poder do paciente não rende ensejo à aplicação do princípio da insignificância, porquanto trata-se de crime de perigo abstrato, cuja violação ao bem jurídico tutelado (saúde pública) consuma-se com o simples porte, para uso próprio. Ordem denegada. (STJ - HC 13967/RJ, DJ 29/10/2001, Min. Fernando Gonçalves).

O delito inscrito no artigo 16, da Lei nº 6.368/76 (posse ilegal de substância entorpecente) é delito de perigo presumido ou abstrato, não importando, para sua caracterização, a quantidade apreendida em poder do infrator, esgotando-se o tipo simplesmente no fato de carregar consigo, para uso próprio, substância entorpecente. Recurso desprovido. (STJ - RHC 9483/SP, DJ 04/09/2000, Min. Jorge Scartezzini).

O princípio da insignificância não se aplica ao uso e tráfico de drogas. Como esses são crimes de perigo abstrato, é irrelevante a quantidade da substância apreendida. Ademais, não há inconstitucionalidade declarada pelos Tribunais Superiores.

Por isso, demonstradas a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia, a responsabilização penal do acusado se impõe, na ausência de excludentes.

Atendendo a culpabilidade, à personalidade (Certidão de fls. 86/90), à conduta social, às circunstâncias do crime, verifico que a aplicação da pena de advertência, conforme artigo 28, da Lei 11.343/06 é suficiente.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Penal que a Justiça Pública move contra JOÃO VITOR DE SOUZA, qualificado à fl. 06, para, com base no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, CONDENÁ-LO a pena de advertência.

Após o trânsito em julgado oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Havendo advogado nomeado pelo convênio OAB/PGE (fl. 134), desde já arbitro os honorários no valor máximo vigente, expedindo-se a competente certidão.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Adamantina, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA